

1502124-78.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... na denúncia, dinheiro, anotações referentes ao tráfico e munições. Disse que o réu não apresentou qualquer versão. Disse que meses depois o acusado foi preso portando um revólver calibre 38 (mesmo calibre) das munições apreendidas. Disse que já haviam várias denúncias dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas no bairro.A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502124-78.2020.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502124-78.2020.8.26.0292 Controle: 2020/001684

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO ROBSON CURTINAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FERNANDO ROBSON CURTINAZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo art. 12, "caput", da Lei 10.826/2003 e no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006, em concurso material na forma do art. 69, do Código Penal, porque, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 08h00min, na Rua Benedito dos Santos Miranda, 54, Vila Zezé, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, possuía, no interior de sua residência, 06 munições de uso permitido, do calibre 38 (conforme auto de exibição e apreensão de pp. 12/13, fotografia de p. 23 e laudo pericial de pp. 35/38); bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava e tinha em depósito, para consumo pessoal, uma bucha e sete cigarros parcialmente consumidos de Cannabis Sativa L, com peso líquido de 14,21g (conforme auto de exibição e apreensão de pp. 12/13, fotografias de pp. 21/22, laudo de constatação de pp. 24/27 e exame químico toxicológico de pp. 29/31).

Segundo apurado, aportou na DISE denúncia anônima dando conta de que Fernando, de vulgo "Feinho", residente no local acima descrito, praticava o tráfico de drogas durante a noite, fazendo a venda de "crack" (p. 20).

A partir desta denúncia, os policiais civis obtiveram autorização judicial para busca e apreensão na residência apontada, conforme mandado de pp. 18/19. Por ocasião do cumprimento do mandado, os policiais ingressaram no interior da residência de Fernando e, nas buscas, encontraram 01 "bucha" de "maconha", 06 munições íntegras de calibre 38 no interior do bolso de uma jaqueta, R\$ 700,00 em dinheiro, várias folhas de caderno contendo anotações, além de várias embalagens do tipo "zip". Por fim, do lado externo da casa, dentro de um cinzeiro, foram encontrados 07 cigarros de "maconha", parcialmente consumidos.

Ouvido em sede policial, acompanhado de seu advogado, Fernando disse (p. 09) que o dinheiro era proveniente do auxílio emergencial e que o "torrão" de "maconha" foi adquirido para consumo pessoal. Quanto às munições, acredita que estas pertençam a seu falecido pai, já que a jaqueta era deste último.

Assim, considerando as condições em que se desenvolveu a ação, bem como a quantidade de substância apreendida, determina-se que as drogas apreendidas se destinavam especificamente a consumo pessoal.

Recebida a denúncia (fls. 136/137). O acusado foi citado (fls. 163) e apresentou resposta à acusação (fls. 168/169).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 171/174).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu, ao final.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Comprovada a materialidade delitiva pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo (fls. 12/13), pelo laudo de exame pericial (fl. 36/38), que atestou a eficácia para a realização de disparos, pelo laudo de constatação (fls. 25/27), pelo laudo toxicológico (fls. 30/31), bem como pela prova oral coligida aos autos.

Induvidosa a autoria.

O réu FERNANDO ROBSON CURTINAZ, perante a autoridade policial, disse que policiais estiveram em sua casa para cumprir mandado de busca, tendo sido localizada a quantia de R\$ 700,00 em sua gaveta, esclarecendo que é proveniente de auxílio emergencial. Disse que foi apreendido um torrão de maconha para consumo próprio. Os policiais ainda encontraram no bolso de uma jaqueta de couro 06 munições calibre 38, as quais seriam de seu falecido pai. Em juízo, disse que em sua residência foram encontradas drogas que se destinavam ao seu consumo pessoal. Disse que é usuário de maconha. Disse que as munições estavam nos bolsos de uma jaqueta que pertenciam ao seu pai falecido. Narrou que não tinha conhecimento da existência das munições. Disse que posteriormente a estes fatos foi incriminado falsamente pela polícia militar que lhe imputou a posse de uma arma de fogo calibre 38.

A testemunha PC DOUGLAS VINÍCIUS DE LIMA FERRAZ, disse que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado encontraram as drogas mencionadas na denúncia, dinheiro, anotações referentes ao tráfico e munições. Disse que o réu não apresentou qualquer versão. Disse que meses depois o acusado foi preso portando um revólver calibre 38 (mesmo calibre) das munições apreendidas. Disse que já haviam várias denúncias dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de drogas no bairro. A testemunha PC RAFAEL ANDRADE DA SILVA, disse que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Analisando as provas amealhadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu, não se sustentado a tese defensiva no sentido da fragilidade probatória.

O denunciado confessou a posse das drogas para consumo pessoal mas, negou que tivesse da ciência da existência das munições que estavam no bolso de uma jaqueta que pertencia ao seu pai falecido. Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Não se há duvidar da palavra dos milicianos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

A alegação de que as munições estavam em local inacessível e ausência de ciência não convenceu pois, o próprio acusado confirmou que presenciou o momento da apreensão das munições no bolso de uma jaqueta que estava em seu guarda roupas. Demais disso, os verbos núcleos do tipo pelo qual se vê processado o réu são possuir e portar, de modo que tal alegação não tem importância, ou seja se estava em local inacessível ou para pronto uso.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

A manifestação do réu está em consonância com a fala dos agentes, que encontraram o revólver na residência daquele, em situação irregular, posto não haver registro nem o porte necessário.

Quanto às drogas apreendidas, analisando a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, força convir que restou configurado o delito capitulado no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.

Evidenciada a prática dos delitos, passo à fixação das penas.

Quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a transação penal, no caso vertente não é possível, considerando que o réu já foi condenado.

Por entender suficiente à reprovação da conduta, aplico ao acusado a medida de advertência sobre os efeitos da droga.

Observo que o réu ostenta apontamentos criminais, todavia, é tecnicamente

primário. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 133, referente aos autos 0015262-85.2003, ressaltando que há havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos de cumprimento da pena quando da prática do crime, sob apuração, não se prestando para reincidência, atribuo ao réu a condição de portador de maus antecedentes. Diante do exposto, sem outros elementos para avaliação, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa

Na segunda fase da fixação da pena, observo a presença da atenuante da confissão parcial, razão pela qual deixo de aplicar a atenuante, mantendo-se a pena no patamar base.

À míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do Código Penal. Embora ostente maus antecedentes, vislumbro que se trata de crime bastante antigo.

Feito um juízo de valoração de sua conduta, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, pois, em que pese o desvio de conduta, poderá, inclusive ter uma influência positiva na tentativa de ressocialização do acusado, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva imposta em privativa de liberdade, o regime prisional será o já fixado nesta sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FERNANDO ROBSON CURTINAZ a 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa no mínimo legal, no regime inicial aberto, como incurso no artigo 12, caput, da Lei 10826/03, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, conforme estipulado acima; e como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a medida de advertência, prevista no art. 28, I da Lei nº 11.343/06, já efetivada nesta audiência.

Faculto o apelo em liberdade, considerando a imposição de regime aberto e a substituição por restritivas de direitos.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino que as drogas apreendidas nos autos sejam incineradas.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA